الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد

دورة: 2021

اختبار في مادة: القانون — المدة: 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

أجب عن الأسئلة التالية:

- اشرح جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة.
- اذكر مبادئ الميزانية العامة للدولة (الموازنة).
- اشرح بإيجاز العناصر الأساسية لعقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السّند:

- لإنجاز مسكن عائلي، تفاوض السيد "أحمد" مع السيد "فؤاد" على بيع قطعة أرض يمتلكها هذا الأخير، مساحتها 210 متر مربع، بسعر إجمالي 5250000 دج.
- يتمتع كل من السيّد "أحمد" والسيد "فؤاد" بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وبعد أن تمّ الإيجاب والقبول بينهما، وقّعا على عقد البيع لدى الموثق، الذي قام بإيداع نسخة منه لدى المحافظة العقارية لدائرة الاختصاص.
- دفع السيّد "أحمد" ثمن قطعة الأرض ونفقات التسجيل والطابع ومختلف الرسوم، ووضع يده عليها دون مانع، مع التزام السيد "فؤاد" بضمان عدم التعرض والاستحقاق.

المطلوب: اعتمادا على السّند وبناءً على ما درست، أجب عمّا يلي:

1) استخرج من السّند الأركان الموضوعية والشكلية لعقد البيع الموقع بين "أحمد" و"فؤاد".
2) ما هي التزامات كل من السيد "أحمد" والسيد "فؤاد" المترتبة عن عقد البيع الواردة في السّند؟
3) بيّن مدى مشروعية المبيع محل العقد.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

- استخرجنا من العقد التأسيسي لشركة "الهضاب لإنتاج وتسويق الألبان" المعلومات التالية:
  - ✓ رأس مال الشركة 7000000 دج، مقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.
  - ✓ حصص الشركاء لا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول، غير أنها قابلة للانتقال عن طريق الإرث.
- من بين عمال الشركة:
  - ✓ السيدة "سعاد" تشغل منصب عاملة نظافة، متواجدة في عطلة أمومة استخلفت بالسيدة "مهدية".
  - ✓ السيد " مراد" صدر في حقه قرار تسريح تأديبي، بعد إفشائه أسرارا تخص طرق التصنيع والتنظيم للشركة.
- نتيجة تدهور الوضع المالي للشركة، اتخذ مجلس الإدارة الإجراءين التاليين:
  - ✓ تسريح (10) عشرة عمال دون تفاوض مع ممثليهم.
  - ✓ تخفيض أجور باقي العمال.

أَثارَ هذان الإجراءان نزاعا بين الإدارة والعمال.

المطلوب: انطلاقا من الوضعية وحسب ما درست، أجب عمّا يلي:

1) ما هو النوع القانوني لشركة "الهضاب لإنتاج وتسويق الألبان"؟ برّر إجابتك.
2) عرّف هذا النوع من الشركات، ثمّ اذكر الأسباب الخاصة لانقضائها.
3) بيّن نوع عقد عمل السيدة "مهدية"، برّر إجابتك.
4) هل تسريح السيد "مراد" قانوني؟ برّر إجابتك.
5) اشرح كيف يُسوَّى النزاع المثار بين الإدارة والعمال عن طريق المصالحة.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

اذكر دون شرح ما يلي:

1) الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة.
2) طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل.
3) العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السّند:

– يتمّ التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه ذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ويكون تسليم المبيع في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. – إنّ نفقات التسجيل، والطابع ورسوم الإعلان العقاري، والتوثيق وغيرها يتحملها المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك.

المطلوب: بالاعتماد على السّند وعلى ضوء ما درست:

1) ما طبيعة العقد المشار إليه في السّند؟ عرّفه وحدّد طرفيه.
2) استخرج الالتزامات الواردة في السّند والأطراف المعنية بها.
3) في أيّ ركن من الأركان الموضوعية للعقد يُدرج المبيع؟
4) ماذا تمثّل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري بالنسبة للدولة؟

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

– بموجب عقد تأسيسي أنشأ السيد "عبد الرؤوف" مؤسسة متخصصة في إنتاج المشروبات الغازية التي عرفت رواجا كبيرا لجودتها وأسعارها التنافسية.

– بعد سنتين أراد السيد "عبد الرؤوف" توسيع نشاط مؤسسته بضم إخوته الثلاثة كشركاء، حيث تمّ اقتناء تجهيزات جديدة وتوظيف (30) ثلاثين عاملا بصفة دائمة مع تعديل العقد التأسيسي للمؤسسة، وبموجبه أصبحت تسمى شركة "عبد الرؤوف وشركائه" واكتسب الإخوة الأربعة صفة التاجر.

المطلوب: بالاعتماد على الوضعية وعلى ضوء ما درست:

1) حدّد مع التبرير الطبيعة القانونية لكل من:

أ– مؤسسة السيد "عبد الرؤوف" لإنتاج المشروبات الغازية.

ب– شركة "عبد الرؤوف وشركائه ".

2) اذكر خصائص شركة "عبد الرؤوف وشركائه" غير الواردة في الوضعية بعد التعديل.

3) ما نوع عقد العمل الذي يربط العمال (30) الثلاثين بالشركة؟

4) في حالة وفاة أحد الشركاء، ما هو أثر ذلك على استمرار نشاط الشركة؟

5) في حالة حل الشركة، بيّن أثر ذلك على علاقة العمل التي تربط العمال بالشركة.

6) اذكر دون شرح (03) ثلاث حالات أخرى لها نفس الأثر على علاقة العمل.

انتهى الموضوع الثاني